

1501643-92.2020.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092761/2020 - DEL.POL.SALTO, 10946827 - DEL.POL.SALTO, 695/20/512 - DEL.POL.SALTO,

2092761 - DEL.POL.SALTO, 695/20/512 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501643-92.2020.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501643-92.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092761/2020 - DEL.POL.SALTO, 10946827 - DEL.POL.SALTO, 695/20/512 - DEL.POL.SALTO,

2092761 - DEL.POL.SALTO, 695/20/512 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR e MATHEUS LUIS LUCIO foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69 do Código penal, porque em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até 13 de abril de 2020, por volta das 13h06min, na Avenida Imigrantes, nº 100, Jardim das Nações II, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como, na referida data,

traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 50 (cinquenta) porções de "cocaína", com peso bruto aproximado de 87,00g (oitenta e sete gramas); e b) 50 (cinquenta) porções de "cocaína", com peso bruto aproximado de 85,00g (oitenta e cinco gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, em data anterior a 13 de abril de 2.020, os denunciados associaram-se em si e a outro indivíduo ainda não identificado, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06). Assim ajustados, na data dos fatos, ambos estavam na Avenida Imigrantes, nº 100, Jardim das Nações II, trazendo consigo e guardando as drogas descritas, todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros.

Houve que, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram os réus conversando com um motociclista. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motociclista empreendeu fuga, tomando rumo ignorado, enquanto os denunciados tentaram evadir-se a pé. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, os agentes policiais decidiram por abordá-los. Durante a perseguição, os acusados arremessaram sobre o muro de um terreno a sacola que cada um havia recebido do motociclista. Recuperados os objetos, apurou-se de dois invólucros contendo 50 (cinquenta) porções de "cocaína" cada. Indagados, os acusados confessaram informalmente aos agentes policiais que iriam comercializar os entorpecentes. Diante disso, os réus foram presos in flagrante e conduzidos à Delegacia.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 84/86). Após, a denúncia foi recebida e foi determinada a citação (fls. 94/96).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público ofertou alegações finais orais, pleiteando a condenação dos acusados apenas pelo crime de tráfico de drogas.

A Defesa apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 225/229).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

Há prova da materialidade do tráfico de drogas, conforme se vê do auto de exibição (fl. 02), auto de constatação preliminar (fl. 05) e laudo do exame químico toxicológico (fls. 209/212).

A autoria é igualmente inconteste.

Os acusados negaram a prática delituosa.

Donizeti declarou que estava subindo a rua imigrantes com Matheus, em direção ao Nações, para buscar a sobrinha na casa da tia, momento em que uma moto parou ao lado, tendo o piloto, ao avistar a viatura, jogado dois pacotes de cocaína e saído em disparada. Os policiais estavam do outro lado da rua e aceleraram o carro, indo até eles. Saíram correndo porque não sabiam o que tinham jogado.

Matheus declarou que estavam indo ao Nações, para buscar a sobrinha na casa da tia, momento em que, no meio da avenida, um indivíduo numa moto avistou a viatura, jogou 2 sacolas e saiu acelerando. Saíram correndo quando viram que os policiais iam abordá-los.

Não obstante o direito à autodefesa permitir aos acusados trazerem ao processo as suas versões dos fatos, no presente caso, elas não se coadunam com a prova coligida.

Isso porque as declarações das testemunhas policiais são suficientes para o deslinde condenatório.

A testemunha Jofson, policial militar, narrou que realizavam patrulhamento pelo local, quando avistaram um motociclista entregando pacote para dois indivíduos. Suspeitaram atitude. No momento em que foram fazer abordagem, a moto se evadiu e ficou os dois indivíduos. Tentaram abordagem, mas correram. Desembarcou da viatura

e começou a correr. O sargento pegou Matheus e o depoente Donizeti, a uns 500m. Durante a fuga jogaram pacote com substância análoga à cocaína. Pularam terreno baldio e pegaram as drogas. Indagados, os indivíduos confirmaram a traficância em um bairro, mas não se recorda há quanto tempo. Havia um pacote com 100 porções, sendo que, na hora que jogaram, espalhou.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Renato, também policial militar, o qual declarou que estavam em patrulhamento pela rua migrantes, saindo para adentrar avenida maior. Viram motocicleta e 2 jovens, estando o piloto entregando 2 pacotes para cada um. Ao serem vistos, a moto saiu e os jovens correram. Jofson saiu correndo atrás de um e o depoente de outro. Avistou jogarem pacote por cima do muro. Pularam o muro e, no terreno baldio, encontraram 2 pacotes com 50 porções cada. Não conhecia os réus, que admitiram a prática do tráfico, mas não disseram há quanto tempo fazia.

Neste contexto, observa-se que os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos.

Observe-se que pequenas divergências em seus depoimentos não têm o condão de macular a prova, tendo em vista o tempo transcorrido da data dos fatos e o fato de eles realizarem inúmeras diligências por dia, sendo impossível exigir deles a lembrança dos detalhes de cada uma.

Note-se que não há impedimento para que policiais testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento, mormente porque a eles se outorgou a tarefa de velar pela segurança pública. Não existindo qualquer indício de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente os réus, seus depoimentos, sendo seguros e coesos, merecem credibilidade.

Assim, pelas circunstâncias em que o flagrante se deu, denota-se a prática de tráfico ilícito de entorpecentes: os policiais visualizaram os réus, ao avistarem a viatura, dispensarem sacola contendo drogas; as drogas foram encontradas individualmente embaladas; as drogas estavam prontas para o comércio.

Logo, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Dessa forma, os acusados devem ser responsabilizados pelo delito descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, no tocante ao crime de associação para o tráfico, descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, não restou demonstrada sua ocorrência. O fato de os acusados terem sido presos na mesma ocasião não comprova que possuíam unidade de vontades ou ações para a prática do crime, ainda que eventualmente, tampouco estabilidade e permanência.

Passo à dosagem individual das penas.

I) Réu Donizeti

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta bons antecedentes e que as demais circunstâncias lhe são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu era menor de 21 anos na data do fato. Não há se falar em incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. A pena já se encontra no mínimo legal, não podendo dela ficar aquém (Súmula 231 do STJ), razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento. No mais, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena definitiva 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II) Réu Matheus

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta bons antecedentes e que as demais

circunstâncias lhe são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu era menor de 21 anos na data do fato. Não há se falar em incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. A pena já se encontra no mínimo legal, não podendo dela ficar aquém (Súmula 231 do STJ), razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento. No mais, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo a pena definitiva 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para:

1) ABSOLVER Donizeti Jurandir de Almeida Junior e Matheus Luis Lucio da imputação contida no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal;

2) CONDENAR Donizeti Jurandir de Almeida Junior pela prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Embora não cumprido o requisito objetivo (16% de cumprimento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, I da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o que equivale a 3 meses e 10 dias), já que se encontra preso desde 10/08/2022 (fls. 231/233), faltando pouco menos de 1 mês para tanto, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Diante do regime inicial imposto, do tempo decorrido desde a data da prisão (10/08/2022 - fls. 231/233) e não se vislumbrando presentes os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, faculto ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs. Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

3) CONDENAR Matheus Luis Lucio pela prática do crime descrito no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Cumprido o requisito objetivo (16% de cumprimento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, I da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o que equivale a 3 meses e 10 dias), fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Diante do regime inicial imposto, do tempo decorrido desde a data da prisão (20/03/2022 - fls. 150/151) e não se vislumbrando presentes os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, faculto ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser colocado em liberdade se não estiver

preso por outro motivo.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs. Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA